

๘. แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

๘.๑ แนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนการเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดิน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๓/๒๕๖๕)

ที่ดินของเอกชนเป็นที่ดินแปลงใหญ่เมื่อถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านทำให้ที่ดินมีลักษณะเหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองแปลง และที่ดินส่วนที่เหลือบางส่วนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ ก่อนถูกเขตโครงข่ายไฟฟ้า ที่ดินดังกล่าวมีด้านหน้ากว้างอยู่ติดทางสาธารณะประโยชน์ มีศักยภาพสูงต่อการพัฒนาทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์กรรม เมื่อที่ดินถูกโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านรวมถึงมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าว ย่อมทำให้ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกจำกัดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่ดินส่วนที่เหลือด้านทิศเหนือของแนวโครงข่ายไฟฟ้าจะมีเนื้อที่น้อยและรูปแปลงเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวยาวขนานไปตามแนวโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เมื่อการดำเนินโครงการนี้พาดผ่านที่ดินดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงในการก่อให้เกิดอุปสรรคและข้อจำกัดในการใช้ที่ดิน ทำให้มูลค่าของที่ดินทั้งแปลงลดลง จึงควรกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในราคาเท่ากันทั้งแปลง

สรุปคดี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ โดยเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านกลางที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๑๒ เป็นเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๕๓.๖ ตารางวา โดยได้จ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยการแบ่งค่าทดแทนเป็นส่วน ๆ ดังนี้ (๑) ประเภทที่บ้าน บริเวณที่ดินติดทางระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๒.๕ ตารางวา กำหนดราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๘๐ ของราคาที่ดิน เป็นเงิน ๑๐๘,๔๕๐ บาท (๒) ประเภทที่นา บริเวณที่ดินอื่น ๆ เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๗๑.๘ ตารางวา กำหนดราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดิน เป็นเงิน ๑๔๘,๕๙๐ บาท (๓) ประเภทที่ว่าง บริเวณที่ดินอื่น ๆ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๗๙.๓ ตารางวา กำหนดราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดิน เป็นเงิน ๑๑๘,๙๖๕ บาท รวมเป็นเงิน ๓๗๖,๐๐๕ บาท และจ่ายค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า เนื้อที่ ๑ งาน ๓๔.๖ ตารางวา เพิ่มเติมอีกเป็นเงิน ๖,๗๓๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๘๒,๗๓๕ บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินได้มีมติกำหนด
ค่าทดแทนดังกล่าวโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗-
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเปรียบเทียบสำหรับที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดิน โชน ๐๘ ลำดับที่ ๗ ส่วนที่อยู่ใน
หน่วยที่ ๑๒ ที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์อื่น ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินฯ ไร่ละ
๔๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการฯ กำหนดค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท
และส่วนที่อยู่ในหน่วยที่ ๑๔ ที่ดินอื่น ๆ ราคาประเมินฯ ไร่ละ ๒๔,๐๐๐ บาท คณะกรรมการฯ
กำหนดค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจค่าทดแทนจึงนำคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คณะกรรมการฯ ได้ปรับค่าทดแทนสูงขึ้น
จากพื้นฐานราคาประเมินที่ดินที่เป็นบริเวณติดทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ
แต่เพียงด้านเดียว ทั้ง ๆ ที่ที่ดินแปลงพิพาทติดทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้ด้วย
จึงเป็นที่ดินที่ติดทางสาธารณประโยชน์มากกว่าหนึ่งด้าน จึงเป็นที่ดินที่มีสภาพทำเลที่ตั้งดีกว่า
ที่ดินแปลงอื่นที่อยู่ในโซน ๐๘ เช่นเดียวกันที่มีที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพียงด้านเดียว
การกำหนดค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีสำหรับที่ดินในหน่วยที่ ๑๒ เป็นเงินไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท
และในหน่วยที่ ๑๔ เป็นเงินไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม ประกอบกับ
เมื่อพิจารณารูปแปลงที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๑๒ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ที่ดินของผู้ฟ้องคดี
เป็นที่ดินแปลงใหญ่ เนื้อที่ ๕๘ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านในลักษณะ
พาดเฉียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ที่ดินมีลักษณะ
เหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองแปลง และที่ดินส่วนที่เหลือบางส่วนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
กล่าวคือ ก่อนถูกเขตโครงข่ายไฟฟ้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีด้านหน้ากว้างอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์
มีศักยภาพสูงต่อการพัฒนาทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์กรรม เมื่อที่ดินถูกโครงข่ายไฟฟ้า
พาดผ่านรวมถึงมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าว ย่อมทำให้ลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินถูกจำกัดลงอย่างมาก กล่าวโดยเฉพาะในส่วนที่ดินส่วนที่เหลือด้านทิศเหนือของ
แนวโครงข่ายไฟฟ้าจะมีเนื้อที่น้อย และรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวยาวขนานไปตาม
แนวโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
กรณีจึงเห็นได้ว่า การดำเนินโครงการนี้พาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่งผลกระทบโดยตรง
ในการก่อให้เกิดอุปสรรคและข้อจำกัดในการใช้ที่ดิน ทำให้มูลค่าของที่ดินทั้งแปลงลดลง
ดังนั้น แม้การวางโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะไม่ได้เป็นการปรากฏกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ไปจากผู้ฟ้องคดี แต่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายดังที่กล่าวมาแล้วผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีระยะเวลาจำกัด
ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเสียหายเกินกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมจึงควรกำหนด

ค่าทดแทนที่ดินในส่วนของที่ดินที่ถูกโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๕๓.๖ ตารางวา ในราคาเท่ากันทั้งแปลง ตามราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้สูงสุด คือ ไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท และกำหนดจ่ายในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดิน โดยหักจำนวน เนื้อที่ดินในส่วนของที่ตั้งเสาไฟฟ้า เนื้อที่ ๑ งาน ๓๔.๖ ตารางวา คิดเป็นเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา คิดเป็นจำนวนเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ ๑,๐๔๗,๔๒๐ บาท และในส่วนของที่ตั้ง เสาไฟฟ้าจ่ายในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เนื้อที่ ๑ งาน ๓๔.๖ ตารางวา คิดเป็นจำนวนเงินค่าทดแทน ในส่วนนี้ ๒๖,๙๒๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๗๔,๓๔๐ บาท ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว ๓๘๒,๗๓๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าทดแทน แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๖๙๑,๖๐๕ บาท

แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัย :

ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการพิจารณาให้ค่าทดแทนกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ พาดผ่านที่ดินของเอกชนที่ส่งผลกระทบโดยก่อให้เกิดอุปสรรคและข้อจำกัดในการใช้ที่ดิน รวมทั้งทำให้มูลค่าของที่ดินทั้งแปลงลดลง แม้การวางโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่ได้เป็นการ พรากกรรมสิทธิ์ในที่ดินไป แต่เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนโดยไม่มีระยะเวลาจำกัด ความเสียหายดังกล่าวจึงเกินกว่าปกติ การกำหนดค่าทดแทนที่ดินในส่วนของที่ดินที่ถูก โครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านควรกำหนดให้ในราคาเท่ากันทั้งแปลง